RESUMÉ — Rejstřík trestů

269/1994 Sb.

Zdrojové znění: 1. 7. 2026 do 31. 12. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje evidenci trestních a dalších zákonem určených údajů, jejich sdílení a výstupy.

Zásady a nosné koncepty: Úplnost evidence, zákonný přístup a ochrana osobních údajů.

Systematika: Zaznamenávání, výpis a opis, mezinárodní výměna a další zvláštní evidence v dodaném znění.

Subjekty a objekty: Evidenční orgán, soudy, oprávněné úřady a dotčené osoby.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Účinky odsouzení a zahlazení stanoví trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Výpis a opis mají odlišný obsah; nelze je zaměňovat ani odvozovat neomezený přístup z existence evidence.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie13, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie11 a upravuje a) předávání informací o odsouzeních v rámci Evropské unie a b) rejstřík trestů a evidenci přestupků.

§ 1a

(1) Rejstřík trestů je informační systém veřejné správy, který obsahuje údaje o fyzických a právnických osobách (dále jen „osoba“) pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále údaje o jiných významných skutečnostech pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon.

§ 2

(1) V rámci výkonu své působnosti podle tohoto zákona zpracovává ministerstvo osobní údaje v nezbytném rozsahu; při tom se považuje za orgán, který je příslušný k plnění úkolů stanovených zákonem za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.

§ 2c

Součástí rejstříku trestů je evidence a) odsouzení, b) podmíněného zastavení trestního stíhání, c) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, d) podmíněného upuštění od trestního stíhání, e) narovnání a f) odstoupení od trestního stíhání.

§ 3

(1) V rejstříku trestů jsou založeny údaje z trestních listů všech osob pravomocně odsouzených soudy České republiky.

§ 4

(2) Nejvyšší soud na návrh ministerstva rozhodne, že se do rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky soudem jiného než členského státu Evropské unie, nejde-li o odsouzení soudem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“), nebo mezinárodním soudem, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, jestliže se toto odsouzení týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a zápis do rejstříku trestů je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

§ 11

(1) Na písemnou žádost fyzické osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis týkající se této osoby.

§ 11a

(1) Je-li písemná žádost o výpis podle § 11 odst. 1 podána u kontaktního místa veřejné správy4a, ten, kdo žádost podal, obdrží výpis na počkání, pokud výslovně nepožádá o vyřízení žádosti postupem podle § 11 nebo není-li dále stanoveno jinak.

§ 11aa

(1) Žádost o výpis týkající se žadatele lze taktéž podat prostřednictvím portálu veřejné správy9 s využitím přístupu se zaručenou identitou .

§ 11b

(1) Ministerstvo uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy5a žádosti o výpis týkající se fyzické osoby podané podle § 11, včetně plných mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele připojených k žádostem, po dobu dvou let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě anebo v podobě dokumentu vytvořeného z žádosti v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů nebo jiným postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převedení.

§ 12

Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpis.

§ 13

(1) Ve výpisu se uvedou všechna odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen, a to včetně odsouzení cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí jako na odsouzení soudy České republiky.

§ 14

Za vydání výpisu podle § 11 odst. 1 a § 11a odst. 1 se platí poplatek podle zvláštního předpisu.

§ 16c — Úschovna dokumentace

(1) Ministerstvo vede úschovnu dokumentace, v níž se ukládají údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů vedených podle § 1a odst. 1 a § 4a a údaje vyřazené z evidence podle § 9.

§ 16d

(1) Ministerstvo poskytuje informace příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie6 nebo Spojeného království (dále jen „příslušný orgán“) o pravomocných odsouzeních jeho státních příslušníků soudy České republiky v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do rejstříku trestů o takových odsouzeních.

§ 16e

(1) Na žádost příslušného orgánu zaslanou v českém jazyce na stanoveném formuláři7 podanou pro účely trestního řízení zašle ministerstvo příslušnému orgánu opis včetně všech údajů, které obdržel podle § 16f odst. 1; ustanovení § 10 odst. 5 se přitom neužije.

§ 16f

(1) Ministerstvo přijímá informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do jeho evidence o takových odsouzeních, které mu tento stát zašle.

§ 16g

(1) Ministerstvo požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o pravomocných odsouzeních fyzické osoby za trestné činy a o navazujících údajích zapsaných v evidenci tohoto státu o těchto odsouzeních, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního řízení nebo pro jiné účely než pro trestní řízení.

§ 16h

Informace a žádosti podle § 16d až 16g se mezi ministerstvem a příslušným orgánem předávají elektronicky s použitím standardizovaného formátu 8.

Podklad: 269-1994-Sb o rejstriku trestu.pdf • 14 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 977 slov resumé včetně úvodu z 7091 slov vyčištěného podkladu (13,78 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.